

בפני כבוד המפקחת אסתי שחל

בעניין:

1. אליהו דגן ת
2. רודי ג'ורג' אנקווה
ע"י ב"כ עוה"ד אריה סאמרלי ואח'
רח' תל חי 1, נתניה, 4240300
טל': 09-8844878, פקס: 09-8618430

התובעים

- נגד -

1. נציגות הבית המשותף מרח' גורדון 36 א', נתניה
ע"י ב"כ עוה"ד אירית דרדיק
ת.ד. 548, כפר סבא, 44104
טל': 077-5101001, פקס: 09-7401175
2. יהודה נולמן תמר' גורדון 36 א', נתניה
3. חיים עזר מרח' גורדון 36 א', נתניה

הנתבעים

פסק-דין

1. עניינה של התובענה, הפעלת מעלית הבית שברחוב גורדון 36 א' בנתניה הידוע כגוש 8269 חלקה 182 (להלן: "הבית") כמעלית שבת.
2. כל אחד מהתובעים הוא בעלים של דירה בבית.
3. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף. כל אחד מהנתבעים 2 ו 3 הוא בעלים של דירה בבית, ומשמש, על פי הנטען, כחבר נציגות הבית.
4. הבית מכיל 7 דירות והוא טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים. ואולם, אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה.
5. לבית מעלית אחת בה מותקן מנגנון לפיקוד שבת. המחלוקת בתיק נוגעת לשאלת הפעלתה של המעלית כמעלית שבת כשהתובעים מצדדים בכך, ואילו הנתבעים מתנגדים.
6. **טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:** בהתאם להתחייבות הקבלן כלפי רוכשי הדירות בבית, התקין הקבלן בבית מעלית ובה מנגנון פיקוד שבת; התובעים רכשו את דירתם בהסתמך על כך שתופעל מעלית שבת בבית; במהלך החודשים הראשונים לאכלוס הבית אכן פעלה המעלית בבית כמעלית שבת בשבתות ובחגים; למען שכנות טובה צומצמו שעות הפעילות של המעלית מתוך רצון להתחשב בכלל הדיירים בבית שביקשו לעשות כן; באסיפת בעלי הדירות שהתכנסה ביום 29.9.13 סוכם כי על התובעים להגיש תכנית הפעלה של המעלית בשבתות ובחגים, ולהביאה לאישורה באסיפת בעלי הדירות הבאה שתיקבע. כן הוחלט כי המעוניינים בהפעלת המעלית יישאו בעלות הפעלתה, ואולם נציגות הבית קבעה, באופן שרירותי, כי עלות הפעלת המעלית כמעלית שבת תעמוד על סך כולל של 150 ₪ לחודש אשר יחולקו בין

המעוניינים בהפעלתה, והתעלמה מהצעת התובעים לחישוב העלויות האמתיות של הפעלת המעלית כמעלית שבת; בסופו של יום ניתקו הנתבעים 2 ו- 3 באופן חד צדדי ובניגוד לכל דין את המעלית ממנגנון פיקוד השבת; פעולה זו מונעת מהתובעים האפשרות לעשות שימוש במעלית כמעלית שבת, והם נאלצים לעלות ולרדת 7-8 קומות כ- 3-4 פעמיים במהלך השבת/חג.

7. **טענות ההגנה של הנתבעת 1 יפורטו להלן בתמצית:** התובעים מתעלמים מהוראות הדין ומבקשים לכפות את רצונם על רוב בעלי הדירות בבית; בבית מתגוררים בעלי דירות שמצבם הבריאותי דורש פעילות רציפה, סדירה ותקינה של המעלית; טרם כניסתו של התובע 1 לבית לא הופעל במעלית מנגנון פיקוד שבת; התובע 1 הפעיל את המנגנון על דעת עצמו ומבלי לקבל לכך את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית; בעלי הדירות שאינם מעוניינים כי יופעל המנגנון ולמען שכנות טובה הסכימו להפעלתו במתכונת מצומצמת תוך הטלת העלויות הכרוכות בכך על מבקשי הפעלתה במתכונת זו; התובע 1 התנגד לסכום שנקבע ע"י הנתבעת 1 כעלות הפעלת המנגנון; התובע 1 הציע מנגנון חישוב שלא התקבל ע"י רוב בעלי הדירות בבית; ההחלטה על ניתוק המנגנון התקבלה ע"י רוב של בעלי הדירות בבית; רוב בעלי הדירות בבית מתנגדים להפעלת המנגנון ועומדים על כך גם כעת.

8. כל אחד מהנתבעים 2 ו- 3 הגיש את כתב הגנתו בו טען לדחיית התביעה כנגדו מהטעם שהחל מיום 29.9.13, אינו מכהן עוד בנציגות הבית.

9. בתיק נשמעו ראיות, וכן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

10. סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

“(א) בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבן מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה, כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

(א1) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

(ב) שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית השבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) רשאים כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסיימות.

(ג1) לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן (ב), תופעל מעלית השבת בזמנים שייקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית שבת כאמור בסעיף קטן (א1) תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

(ד) (1) בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת.

(2) בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו.

(ה) התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

(ו) לענין סעיף זה, בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, יראו כל מבנה או אגף בו כבית משותף.

(ז) הוראות פרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ח) בסעיף זה - "מנגנון פיקוד שבת" - כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א - 2011. "מעלית שבת" - מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (א) או (א1), לפי העניין.

11. סעיף 77 לחוק המקרקעין החיל את סעיף 59 הנ"ל על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים, אך ראויים להירשם ככאלה דוגמת הבית שלפני.

12. לטענת התובעים סעיף 59 אינו חל במקרה בו קיימת בבית מעלית אחת בה מותקן מנגנון פיקוד שבת, כפי המקרה דנן, ומשכך קיימת, לטענתם, לקונה (חסר) בחוק שאינה נותנת מענה לנסיבות תיק זה.

13. ייאמר כבר עתה כי דין טענה זו להידחות, מהנימוקים שיפורטו להלן :

14. סעיף 59(א') נחקק בשנת 2001 במסגרת חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א - 2001. בהתאם לאמור בסעיף זה, הרי שמקום שהבית כולל יותר ממעלית אחת, ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, או אז, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית תופעל כמעלית שבת.

15. סעיף 59(א'1) הותקן בשנת 2011 במסגרת חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א - 2011. בדברי ההסבר לתיקון הנ"ל (פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 359 מיום ה' בשבט התשע"א (10 בינואר 2011), עמ' 46) נאמר מפי יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה במועד האמור, ח"כ דוד אזולאי כדלקמן :

"הצעת חוק זו.... נועדה להסדיר התקנת מנגנון פיקוד שבת והפעלת מעלית כמעלית שבת בבניין שבו מעלית אחת או בבניין שבו שתי מעליות, ולא הותקן באחת מהן מנגנון פיקוד שבת.

בשנת 2001 חוקק חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א - 2001, שהסדיר הפעלת מעלית כמעלית שבת בבית משותף. חוק זה נועד לאפשר לציבור שומרי השבת לגור בבניינים רבי קומות, לרבות בתים משותפים, ולבקר בבניינים ציבוריים בנוחות, תוך איזון עם צורכי הציבור שאינו שומר את השבת. ואולם החוק התייחס רק לבניינים שבהם מותקנת יותר ממעלית אחת שהותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת כהגדרתו בחוק האמור. הצעת החוק... נועדה להסדיר התקנת מנגנון פיקוד שבת והפעלת מעלית כמעלית שבת בבית משותף שבו מעלית אחת בלבד.... (הדגשה שלי א.ש.).

מוצע לקבוע כי רוב בעלי הדירות בבית המשותף יוכלו להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית, ולהפעילה כמעלית שבת...."

16. אמנם בסעיף 59(א'1) לחוק המקרקעין לשון הסעיף היא "בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת", אך אין להלום כי הפרשנות של הסעיף תהיה כי מצבו של

בית שבו מעלית אחת והותקן בו מנגנון פיקוד שבת יהא גרוע יותר מאשר בית שבו מעלית אחת ולא הותקן בה מנגנון פיקוד שבת. לאור דברי ההסבר שהובאו לעיל דעתי היא שיש לפרש את הסעיף כחל על בית שבו מעלית אחת אשר מבוקש להפעילה כמעלית שבת, בין אם קיים בה מנגנון פיקוד שבת, ובין אם לא קיים בה מנגנון פיקוד שבת. בשני המקרים, תידרש החלטת רוב בעלי הדירות בבית להפעלת המעלית כמעלית שבת. לטעמי סעיף 159(א') חל בענייננו, ויש לבחון האם קיים רוב של בעלי הדירות בבית המצדד בהפעלת המעלית כמעלית שבת.

17. למעלה מן הדרוש, אציין כי אפילו הייתה מתקבלת טענת התובעים לאי תחולתו של סעיף 159 בענייננו, הרי שהיה מקום להיזקק, במקרה כזה, להוראות החוק הכלליות שבחוק המקרקעין בכל הנוגע לשימוש ברכוש המשותף. בהקשר זה, שותפה אני לקביעתה של חברתי כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין ברחובות, תמר פרייאנטה, כפי שבאה לידי ביטוי, בתיק תביעה 137/2000, לוי יוסף נ' נציגות הבית המשותף, (לא פורסם), שם נקבע כי הפעלת מעלית שבת היא עניין של שימוש ברכוש המשותף המצריך החלטה של רוב בעלי הדירות בבית. ומכאן, שממילא היה צורך בהסכמה של רוב בעלי הדירות בבית להפעלת המעלית כמעלית שבת בבית.

מן הכלל אל הפרט

18. האם קיים, אפוא, רוב של בעלי הדירות בבית להפעלת המעלית כמעלית שבת? זו השאלה שעומדת להכרעתי.

19. מהעדויות והראיות שהובאו לפני, ואשר לא נסתרו, עולות העובדות הבאות:

20. זכויות הבעלות במקרקעין עליו בנוי הבית רשומות על שם מ.פ. זנזורי בע"מ (להלן: "זנזורי" או "חברת זנזורי") וגלבר עמליה (להלן: "עמליה") (ראה נסח המקרקעין).

21. במסגרת הסכם קומבינציה שנערך בין זנזורי לעמליה, נבנה הבית ע"י זנזורי, ובתמורה קיבל זנזורי לבעלותו 4 דירות, ועמליה קיבלה לבעלותה 3 דירות (ראה סעיף 3 לתצהיר עדות ראשית של עו"ד מיכל בר ששת מטעם התובעים אשר עבדה במשרד עו"ד שטיפל בחוזי המכר, וכן סעיף 5 לתצהיר עדות ראשית של מר בני זנזורי, מנהל חברת זנזורי, מטעם התובעים).

22. זנזורי מכר את דירותיו לתובע 1 (להלן: "דגן"), לתובע 2 (להלן: "רודי") וכן לה"ה נולמן תמרה ויהודה (נתבע 2) ועזר שרה וחיים (נתבע 3). עמליה מכרה 2 מתוך 3 דירותיה לה"ה אשר בעדש ופרג' רקפת. הדירה השלישית נותרה בבעלותה של עמליה. לטובת כל רוכשי הדירות נרשמו הערות אזהרה (ראה נסח המקרקעין, סעיפים 6, 8 ו-9 לתצהירו של מר בני זנזורי, וכן סעיף 10 לתצהירה של עו"ד בר ששת).

23. מנגנון פיקוד השבת במעלית הבית הותקן ע"י זנזורי במועד הקמת הבית מבלי שקדמה לכך החלטה של בעלי הדירות (ראה עדותו של מר בני זנזורי, פרוטוקול מיום 6.9.15, עמ' 10, שורות 23-24)

24. דגן קיבל חזקה בדירתו בחודש מאי, 2013. זמן קצר לאחר מכן, נעשתה על ידו פניה לזנזורי בבקשה להפעיל את מנגנון השבת במעלית (ראה עדותו של דגן, פרוטוקול מיום 6.9.15, עמ' 12, שורות 18-21).

25. בעקבות בקשתו של דגן, מסר טכנאי המעליות, שהגיע לבית, את המפתח להפעלת מנגנון השבת לידי דגן (ראה עדותו של מר שרעבי, טכנאי המעליות, פרוטוקול מיום 8.9.15, עמ' 21, שורות 8-9).

26. דגן הפעיל את מנגנון פיקוד השבת על דעתו בלבד, וזאת עוד טרם כינוסה של אסיפת בעלי הדירות בעניין זה, ומבלי שהתקבלה הסכמת רוב בעלי הדירות לכך (ראה עדותו של דגן עמ' 13 לפרוטוקול מיום 6.9.15, שורות 23-24 וכן תצהירי עדות ראשית של ה"ה שרה עזר, רקפת פרג', סעיפים 8 ו-7 בהתאמה).

27. ביום 29.9.13 התכנסה אסיפת בעלי דירות שעניינה הפעלת מעלית הבית כמעלית שבת. כעולה מפרוטוקול האסיפה (צורף כנספח ז' לתצהירו של דגן), 4 מתוך 7 בעלי הדירות בבית (ה"ה נולמן, בעדש, פרג' ועזר) הביעו התנגדות להפעלת המעלית כמעלית שבת (להלן: "המתנגדים"), ואולם "למען שכנות טובה", כלשון הפרוטוקול, הם הסכימו כי המעלית תופעל כמעלית שבת בזמנים קצובים, וכי כל אחד מבעלי הדירות המעוניינים בהפעלתה (ה"ה רודי, דגן וגלבר) יישאו בגינה סך של 50 ₪ לחודש. עוד הוחלט כי ככל ומי מבעלי הדירות המעוניינים בהפעלת מעלית שבת לא ישלם את חלקו לצורך הפעלתה, אזי יבוטל מנגנון פיקוד השבת. דגן סבר כי סכום זה נקבע באופן שרירותי, והציע מנגנון חישוב אחר (ראה סעיף 22 לתצהיר עדות ראשית של דגן).

28. פחות מחודש ימים לאחר כינוסה של האסיפה הכללית, עמדו המתנגדים מקרוב על המשמעות של הפעלת מעלית השבת בבית מבחינתם, וסברו כי בכל מקרה ובמנותק מהמחלוקת הכספית באשר לשיעור הנשיאה בהוצאות תחזוקת המעלית, מצבם הבריאותי של חלק מהמתנגדים, אינו מאפשר את הפעלת המעלית כמעלית שבת. בנסיבות אלה, גיבשו המתנגדים מסמך מיום 20.10.13, הנושא כותרת "השתלשלות עניינים + חתימת מתנגדים" (נספח יא'2 לתצהירו של דגן), בו ציינו כי הם מתנגדים להפעלתה של מעלית השבת, ופירטו את סיבותיהם: **"כאן המקום לציין שבבניין קיימת מעלית אחת בלבד, והיום אנו הדיירים המתנגדים לא מוכנים בשום צורה להפעיל בה את פיקוד השבת מכמה סיבות וביניהן: רפואיות".** המסמך חתום בכתב ידם של המתנגדים, ולא נסתר ע"י התובעים.

ה"ה עזר ופרג' העידו לגבי נסיבות חזרתן מרצונן הטוב לאפשר את הפעלת המעלית כמעלית שבת. ראה עדותה של הגב' עזר (פרוטוקול מיום 6.9.15, עמ' 17, שורות 39-41): **"לאחר הישיבה נוכחנו לדעת, התייעצנו עם רופאים לגבי מצבו הבריאותי של בעלי... הוא תלוי במכשיר חמצן יום יומי, תרופות כמובן. ברגע האמת שצריך לפנות אותו צריך את המעלית מיידית ופועלת".**

ראה גם עדותה של הגב' פרג' (פרוטוקול מיום 6.9.15, עמ' 19, שורות 2-8): **"באסיפה שהתקיימה בתאריך 29.9.13 אני הסכמתי שיופעל מנגנון שבת בשעות ספציפיות ובתנאי שהמבקשים את המנגנון יישאו בעלות הפעלתו... ואז אני בשבת ספציפית הייתי צריכה אמבולנס דחוף ואז הבנתי שאם יהיה לי מנגנון שבת ואני גרה לבד לא אוכל להפסיק אותו אם אני צריכה טיפולים".**

מצבם הרפואי של המתנגדים לא הוכח לפני, ואולם, לדידי אין הוא מעלה או מוריד למחלוקת שלפני. ברי כי בהפעלת מעלית כמעלית שבת יש משום פגיעה בזכות השימוש של בעלי הדירות במעלית, בין אם עסקין בבעל דירה עם מוגבלות ובין אם לאו, ומשכך נדרשת הסכמתו לכך, ונתונה לו הזכות שלא להסכים לכך.

29. תימוכין להתנגדותם של בעלי הדירות הנ"ל להפעלת מעלית שבת מצאתי גם בתצהירי עדות ראשית שהוגשו מטעם ה"ה רקפת פרג', שרה עזר והגב' דינה בדש (ראה סעיפים 6 ו-8 לתצהירה של הגב' פרג', 5 ו-11 לתצהירה של הגב' עזר וסעיף 4 לתצהירה של הגב' בדש) אשר לא נסתרו בחקירתם הנגדית.

30. האם רשאים היו המתנגדים לחזור בהם מההסכמה שנתנו באסיפה הכללית מיום 29.9.13?

לדידי לא הייתה כל מניעה לכך שהמתנגדים יחזרו בהם מהסכמתם, וזאת הן מהטעם שפרק הזמן שחלף בין מועד הבעת הרצון הטוב ולבין ההתנגדות הוא פחות מחודש ימים, בין מהטעם שלא נטען, וממילא לא הוכח, שהתובעים הסתמכו על ההסכמה, ושינו מצבם לרעה (לעניין חזרה מהסכמה ראה ע"א 815/81, כליפא נ' שאול, פד"י לו(3), 78, ע"א 19/81, ביבי נ' הוברט, פד"י לו(2), 497 וכן ע"א 31/70, כהן נ' שמאי, פד"י כד(2), 388).

יתירה מזאת, כעולה מפרוטוקול האסיפה מיום 29.9.13 הסכמת בעלי הדירות הייתה מותנית בכך שהמעוניינים בהפעלת מעלית השבת יישאו בעלות הנדרשת לכך. לא מצאתי כי תניה זו היא בלתי סבירה, והיא עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 59 ז' (ד"2) לחוק המקרקעין המטיל את הוצאות הפעלת מנגנון השבת על אלו המבקשים את הפעלתו. לא נטען וממילא לא הוכח כי הסכום, אותו נדרשו המעוניינים לשלם בגין הפעלתה של מעלית השבת, אינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 59ז(ה) לעיל. משסרב דגן לשלם את הסכום שנדרש ממנו בהחלטת האסיפה מיום 29.9.13, נמצא כי ממילא בטלה ההסכמה.

31. לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי ההחלטה לניתוק המנגנון לא התקבלה באסיפת בעלי הדירות בבית, ומשכך אינה תקפה. מחומר הראיות עלה כי דווקא דגן הוא מי שעשה דין לעצמו, והפעיל את מנגנון השבת ללא שקדמה לכך הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית, ומשכך, היות והפעלת המנגנון נעשתה שלא כדין, הרי שלא נדרשת כלל החלטת האסיפה הכללית לשם השבת המצב לקדמותו.

זאת ועוד, כשם שהסכמת הרוב להפעלת מנגנון פיקוד שבת אינה חייבת להתקבל במסגרת האסיפה הכללית, כך גם הסכמת הרוב הנדרשת לניתוקו של מנגנון פיקוד שבת אינה צריכה להתקבל במסגרת האסיפה הכללית. לגבי הפעלת מעלית כמעלית שבת לא הורה המחוקק כי ההחלטה תתקבל באסיפה הכללית אלא קבע: "רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וזאת להבדיל מהוראות סעיפים 59ג(ז) ו' – 159 לחוק המקרקעין בהם הורה המחוקק על כך שהחלטות מסוימות תתקבלנה בפורום האסיפה הכללית.

פועל יוצא הוא שדי במסמך ההתנגדות עליו חתמו המתנגדים מיום 20.10.13 (צורף כנספח יא'2 לתצהירו של דגן), ממנו עולה כי 4 מתוך 7 בעלי הדירות בבית (ה"ה נולמן, בעדש, פרג' ועזר) אישרו בחתימת ידם כי הם מתנגדים להפעלת מעלית השבת בבית, ומשכך פעלו לניתוקה. ראיה זו לא נסתרה ע"י התובעים ונתמכה, כאמור, בעדויות הגב' פרג' ועזר.

32. טענה נוספת שהועלתה ע"י התובעים היא שברוב הסכמי המכר שנחתמו עם רוכשי הדירות, ובכלל זה עם חלק מהמתנגדים, הוזכר במפורש כי תותקן בבית מעלית שבת או "תתכן" שתופעל מעלית שבת, ויש בכך להעיד כי רוכשים אלה ידעו והסכימו להפעלת מעלית השבת בבית. לצורך הדיון בשאלה זו, נבחן להלן את הסכמי המכר:

בהסכם המכר שנחתם בין זנזורי ובין דגן (צורף כנספח א' לתצהירו של דגן) צוין בסעיף 7ג שבו כי "ידוע לקונה כי מעלית הבניין תפעל בימי שבת ובימי מועד וחג כמעלית שבת, וכי הוראות מתאימות לשם הפעלתה וסדרי הפעלתה ייקבעו בתקנון, על פי שיקול דעתו של הקבלן".

סעיף זהה קיים אף בהסכם המכר שנחתם בין זנזורי ובין רודי (צורף כנספח ב' לתצהירו של דגן).

בהסכם המכר שנחתם בין זנזורי בין ה"ה עזר, נתבע 3 (צורף כנספח ד' 2 לתצהירו של דגן) צוין בסעיף ג' בעמ' 8 שבו כי **"יידוע לקונה כי ייתכן ומעלית הבניין תפעל בימי שבת ובימי מועד וחג כמעלית שבת, וכי הוראות מתאימות לשם הפעלתה ייקבעו בתקנון על פי שיקול דעתו של הקבלן"**.

סעיף זהה קיים בהסכם המכר שנחתם בין זנזורי וה"ה נולמן, נתבע 2 (צורף כנספח ד' 1 לתצהירו של דגן).

אין חולק בין הצדדים כי בהסכמי המכר שנחתמו בין גלבר ובין ה"ה פרג' ובעדש לא נכלל סעיף המתייחס לעניין הפעלת המעלית בבית כמעלית שבת.

אין לראות במילה **"ייתכן"** כפי שמופיעה בהסכמי המכר שנחתמו עם ה"ה נולמן ועזר כמחייבת את ה"ה נולמן ועזר בהתקנת מעלית שבת, ולא מצאתי כי יש בסעיף האמור כדי לראות את ה"ה נולמן ועזר כמי שהסכימו להפעלת המעלית כמעלית שבת.

בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 ("חוק המכר"), ככל ומוכר דירה מבקש לסטות מהוראות התקנון המצוי עליו לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף האמור, וזוהי לשונו: **"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין, ואלה העניינים: (1) הוצאת חלק מן הרכוש המשותף; (2) שיעור של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; (4) סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית המשותף (הדגשה שלי, א.ש.); (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3 (א). (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף"**.

בת"א (ת"א) 1539/09, מינץ נ' גבאי, (פורסם בנבו) ות"א (י"ם) 6094/04, רוזן נ' חברת ארזי הבירה, (פורסם בנבו) סקרו השופטים את התפתחות הפסיקה ביחס לחוק המכר ואת הכללים הנגזרים ממנו וחזרו ושנו בדבר חובת הכללת ההוראות מסוג אלו המפורטות בסעיף 6 (א) לחוק המכר בכל הסכמי המכר שערך המוכר עם רכשי הדירות, והחובה כי ההוראות תנוסחנה בצורה ברורה, בהירה ומפורשת. עוד נקבע כי מקום בו דרישות סעיף 6 (א) לחוק המכר לא קוימו כלפי אחד הרוכשים, אזי יחולו על הבית הוראות התקנון המצוי, ולא יהיה תוקף ל"יתרון" אותו העניק המוכר לחלק מן הרוכשים.

יוצא אפוא, כי על מנת שתופעל בבית מעלית שבת, אין די בכך שהדבר צוין בהסכם המכר עם אותו בעל דירה ויש צורך שהדבר יפורש בהסכמי המכר עם כל בעלי הדירות, על מנת שיהיה לו תוקף מחייב כלפי כל בעלי הדירות בבית. ראה ע"א 238/83, נציגות הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא (2), 569: **"עדיין יש לבחון אם קוימו הוראות חוק המכר (דירות) כלפי כל יתר רכשי הדירות. די יהיה בכך אם לא קוימו רק כלפי אחד מהרכשים כדי להכשיל את ההתחייבות כלפי המשיבים"**.

משהוכח כי הפעלת מעלית שבת בבית, לא צוינה בהסכמי המכר עם כל בעלי הדירות, אין לראות בהוראה שנכללה בהסכמי המכר של התובעים כהוראה המחייבת את כל בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק : 85/14

מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה

33. מכל האמור לעיל, עולה כי 4 מתוך 7 בעלי דירות, ה"ה נולמן, בעדש, פרג' ועזר, מתנגדים להפעלת מעלית שבת ואילו 3 מתוך 7 בעלי הדירות, דגן, רודי ועמליה (ראה עדותה של עמליה גלבר, פרוטוקול מיום 6.9.15, בו הביעה הסכמתה להפעלת מעלית השבת) מסכימים ומעוניינים בהפעלתה. פועל יוצא הוא שאין רוב של בעלי הדירות בבית להפעלתה של המעלית כמעלית שבת.

34. בשולי הדברים אציין כי ערה אני למצוקתם של התובעים, ואולם אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לכפות על מתנגד להסכים להפעיל מעלית שבת בבית. ראה לעניין זה ע"א 281/61, שלוסר נ' כץ, פד"י טו, 2329 :

"אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כל שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח לו הדבר או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא – אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה עליו מצד בני האדם. אין לזהות שיקולים מוסריים עם שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת אין לכפות עליו "רצון טוב" זה על ידי החלת השיקולים שביושר, עוד לא שמענו על הלכה מעין זו".

35. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. כל אחד מהתובעים ישלם לנתבעת 1 סך של 4,000 ₪ הכוללות שכ"ט. עוד ובנוסף ישלם כל אחד מהתובעים לכל אחד מהנתבעים 2 ו - 3, 500 ₪ בגין הוצאות ההליך. סכומים אלה, ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ו' בניסן, תשע"ו, 14 באפריל, 2016. עותק יומצא.

אסתי שחל,
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה